

Elementos esenciales de los contratos

Consentimiento · Objeto · Causa · Forma

Prof. Maximiliano Lucas Romei

Elementos esenciales de los contratos

Consentimiento · Objeto · Causa · Forma

Pregunta inicial

¿Alcanza con que dos personas estén de acuerdo para que exista un contrato jurídicamente eficaz?

1. ¿Qué es un contrato?

Art. 957 CCyC

Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.

Ejemplo

Ana vende a Bruno una notebook por \$800.000.

- Ana se obliga a entregar la notebook.
- Bruno se obliga a pagar el precio.
- El acuerdo crea una **relación jurídica patrimonial**.

2. ¿Qué elementos debemos analizar?

Consentimiento

¿Las partes llegaron a un **acuerdo**?

Objeto

¿**Sobre qué** se contrata?

Causa

¿Cuál es la **razón jurídica** del negocio?

Forma

¿Cómo se exterioriza el consentimiento?

¿Exige la ley una forma determinada?

Idea clave: puede existir acuerdo entre las partes y, sin embargo, existir un problema relativo al objeto, la causa o la forma.

I. Consentimiento

El encuentro de las voluntades

Como regla:

OFERTA + ACEPTACIÓN = CONSENTIMIENTO

Pero el CCyC admite también que el acuerdo pueda exteriorizarse mediante la **conducta de las partes**.

3. Formación del consentimiento

Art. 971 CCyC

Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo.

Ejemplo

Lucía dice:

Te vendo mi bicicleta por **\$300.000**.

Martín responde:

Acepto. Te pago los \$300.000.

Resultado

Existe coincidencia entre **oferta y aceptación**.

4. La oferta

Art. 972 CCyC

La oferta debe:

- dirigirse a persona **determinada o determinable**;
- exteriorizar una **intención de obligarse**;
- contener las precisiones necesarias para establecer sus efectos.

Comparemos

A. “Algún día podría venderte mi auto.”

B. “Te vendo mi auto por USD 15.000.”

Pregunta

¿Las dos declaraciones constituyen una verdadera **oferta contractual**?

5. La aceptación

Art. 978 CCyC

Para concluir el contrato, la aceptación debe expresar **plena conformidad con la oferta.**

Ejemplo

Oferta:

Vendo el celular por \$500.000 al contado.

Respuesta:

Acepto si puedo pagarlo en diez cuotas.

¿Hay aceptación?

No en los términos de la oferta original.

La respuesta modifica la propuesta y constituye, en principio, una **nueva oferta.**

6. ¿El silencio significa aceptación?

Regla general

El silencio no importa aceptación.

Ejemplo

Una empresa envía un correo:

“Si no responde antes del viernes, entenderemos que acepta nuestra oferta.”

La falta de respuesta **no basta**, por sí sola, para celebrar el contrato.

Art. 979 CCyC

El silencio puede importar aceptación cuando existe un **deber de expedirse**, que puede resultar:

- de la voluntad de las partes;
- de los usos;
- de las prácticas establecidas entre ellas;

- de declaraciones precedentes.

7. ¿La aceptación necesita una firma?

No necesariamente

El art. 979 CCyC establece:

Toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta constituye aceptación.

Ejemplo

Una persona recibe una propuesta para continuar arrendando un campo.

No firma el documento, pero:

- continúa ocupándolo;
- continúa explotándolo;
- paga conforme a las nuevas condiciones.

Pregunta

¿Su **conducta** puede revelar aceptación?

8. Jurisprudencia: conducta concluyente

Aceptación tácita

La jurisprudencia exige que la conducta invocada permita inferir de manera **inequívoca** la voluntad de obligarse.

No alcanza cualquier comportamiento.

Aplicación práctica

Para determinar si hubo aceptación debemos preguntarnos:

1. ¿La persona conocía la oferta?
2. ¿Realizó actos compatibles con ella?
3. ¿Esos actos permiten inferir conformidad?
4. ¿Existe otra explicación razonable para esa conducta?

Regla para recordar

La firma es una forma de exteriorizar la voluntad, pero no es la única.

Ver jurisprudencia — Poder Judicial de Río Negro

II. Objeto

¿Sobre qué se contrata?

No basta con que exista acuerdo.

Aquello que las partes acuerdan debe reunir los requisitos establecidos por el ordenamiento.

9. El objeto del contrato

Art. 1003 CCyC

Al objeto del contrato se aplican las disposiciones relativas al **objeto de los actos jurídicos**. El objeto contractual se vincula con las prestaciones comprometidas por las partes.

Ejemplos

- **Dar:** entregar una computadora.
- **Hacer:** construir una vivienda.
- **Servicio:** prestar asesoramiento profesional.
- **Bien futuro:** entregar una cosecha futura.

10. Requisitos del objeto

El objeto debe ser:

- **lícito;**
- **posible;**
- **determinado o determinable;**
- susceptible de valoración económica;
- correspondiente a un interés de las partes, aunque éste no sea patrimonial.

Ejemplo

“Te vendo 100 toneladas de trigo, calidad X, a entregar en diciembre.”

El trigo concreto todavía puede no estar individualizado.
Sin embargo, la prestación es **determinable**.

11. Determinado y determinable

Determinado

“Te vendo **esta computadora** por \$1.000.000.”

La prestación ya está individualizada.

Determinable

“Te vendo 1.000 litros de combustible al precio mayorista publicado por X el día de la entrega.”

Existe un mecanismo para individualizarla.

Idea clave

Determinable no significa indeterminado.

No necesitamos conocer inicialmente todos los datos si existe un mecanismo que permita precisarlos.

12. Objeto imposible o ilícito

Primer caso

A pretende vender a B un bien que jurídicamente no puede ser objeto de esa operación en esos términos.

¿Falta consentimiento?

No necesariamente.

Las partes pueden estar completamente de acuerdo y existir igualmente un problema relativo al **objeto**.

Segundo caso

A promete pagar a B \$5.000.000 para que B cometa un delito.

Existe:

- acuerdo;
- precio;
- prestación determinada.

Pero...

La autonomía de la voluntad no convierte en lícito cualquier acuerdo.

III. Causa

¿Por qué el ordenamiento reconoce este negocio?

La causa no debe confundirse automáticamente con los **motivos personales** que llevan a contratar.

13. La causa del contrato

Art. 1012 CCyC

A la causa de los contratos se aplican las disposiciones relativas a la **causa de los actos jurídicos**.

Art. 1013 CCyC

La causa debe:

- existir en la formación del contrato;
- existir durante su celebración;
- subsistir durante su ejecución.

Aproximación

Podemos pensar la causa como la **razón jurídica inmediata que justifica el negocio contractual**.

14. Causa y motivos personales

Ejemplo: compraventa de un automóvil

Estructura del negocio:

AUTOMÓVIL $\rightleftharpoons$ PRECIO

Comprador

Su motivo personal puede ser:

“Necesito el automóvil para ir a trabajar.”

Vendedor

Su motivo personal puede ser:

“Necesito el dinero para realizar un viaje.”

Distinción

Los motivos personales pueden variar.

La estructura jurídica del negocio sigue siendo una **compraventa**.

15. Causa ilícita

Art. 1014 CCyC

El contrato es nulo cuando su causa es contraria a:

- la moral;
- el orden público;
- las buenas costumbres.

También cuando ambas partes lo concluyen por un **motivo ilícito o inmoral común**.

Ejemplo

A entrega \$2.000.000 a B para que soborne a un funcionario.

Tenemos:

- consentimiento;
- prestación determinada;
- precio determinado.

Pregunta

¿Alcanza para que exista un contrato válido?

No. La causa es ilícita.

IV. Forma

¿Cómo se exterioriza el contrato?

Regla

Libertad de formas

Excepción

Forma determinada impuesta por la ley

16. Principio de libertad de formas

Art. 1015 CCyC

Sólo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada.

Por lo tanto

Un contrato puede celebrarse:

- verbalmente;
- por escrito;
- electrónicamente;
- mediante una conducta concluyente.

Ejemplo

Comprar una bicicleta no requiere, como regla, una escritura pública.

Idea clave

Contrato ≠ documento firmado

17. Cuando la ley exige escritura pública

Art. 1017 CCyC

Deben otorgarse por **escritura pública**, entre otros:

- los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles;
- los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles;
- los demás contratos que por acuerdo de partes o disposición legal deban otorgarse por escritura pública.

Ejemplo

Ana dice:

“Te vendo mi departamento.”

Bruno responde:

“Acepto.”

Pregunta

¿Produce ese acuerdo exactamente los mismos efectos que la compraventa verbal de una bicicleta?

18. Falta de escritura: ¿el contrato es nulo?

Cuidado: no necesariamente

El art. 1018 CCyC establece que, cuando la forma no está impuesta bajo sanción de nulidad, el otorgamiento pendiente del instrumento constituye una **obligación de hacer**.

Ejemplo clásico

Boleto de compraventa de inmueble

El boleto:

- no transmite por sí solo el derecho real de dominio;
- produce efectos obligacionales;
- permite exigir, reunidos los presupuestos correspondientes, el **otorgamiento de la escritura**.

Consecuencia

No debemos confundir:

contrato → obligación de escriturar
con

escritura + modo → adquisición del derecho real

19. Jurisprudencia: boleto y escritura pública

La jurisprudencia ha destacado que el instrumento privado de compraventa inmobiliaria no produce por sí mismo la transmisión del derecho real.

Sin embargo, ello **no significa que carezca de efectos jurídicos.**

Efecto obligacional

El boleto genera una obligación de hacer:

otorgar la escritura pública necesaria para perfeccionar la transmisión dominial.

Artículos relacionados

- **Art. 1017:** exigencia de escritura pública.
- **Art. 1018:** obligación de otorgar el instrumento pendiente.

Para discutir

¿Qué puede hacer el comprador si pagó el precio y el vendedor luego se niega a escriturar?

Puede demandar por escrituración, si se encuentran reunidos los presupuestos correspondientes.

Ver jurisprudencia — Poder Judicial de Río Negro

20. Caso integrador

Juan le escribe por WhatsApp a Sofía:

“Te vendo mi **Toyota Corolla 2022** por **\$20.000.000**. Me pagás el viernes y te lo entrego ese mismo día.”

Sofía responde:

“**Acepto**. El viernes hacemos la operación.”

Analicemos

1. ¿Existe **consentimiento**?
2. ¿Cuál es el **objeto**?
3. ¿Está determinado o es determinable?
4. ¿Cuál es la **causa**?
5. ¿Existe una exigencia especial de **forma**?

Cambiamos los hechos

¿Qué ocurriría si Sofía respondiera:

“Acepto, pero te pago **\$18.000.000.**”

¿Y si en lugar de un automóvil se tratara de un **inmueble**?

Para llevarse de la clase

Los cuatro elementos

Consentimiento

¿Existe acuerdo de voluntades?

Objeto

¿Sobre **qué** se contrata?

Causa

¿Cuál es la **razón jurídica** del negocio?

Forma

¿Cómo debe **exteriorizarse**?

Método de análisis

Frente a un contrato, preguntarse:

1. ¿Hubo acuerdo?
2. ¿Sobre qué se contrató?
3. ¿Cuál es la causa?
4. ¿Se respetó la forma exigida?

Regla final

La autonomía de la voluntad permite a las partes contratar, pero el ordenamiento determina **cómo se forma el consentimiento, sobre qué puede contratarse, con qué causa y cuándo debe respetarse una forma determinada.**

Speaker notes